

DECISION N° 0011 /AIRP/DG DU 26-02-2023 /FIXANT LES OBLIGATIONS
DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES EN MATIERE DE VIGILANCE

LE DIRECTEUR GENERAL

- Vu la loi n° 2017-541 du 03 août 2017 relative à la régulation du secteur pharmaceutique ;
- Vu le décret n° 2018-926 du 12 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique ;
- Vu Le décret n° 2020-172 du 05 février 2020 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique ;
- Vu Le décret n° 2024-484 du 12 juin 2024 portant nomination du Directeur Général de l'Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique ;
- Vu le procès-verbal n° 2026/001/AIRP/CR du 22 janvier 2026 de la réunion spéciale du Conseil de Régulation de l'Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique ;

DECIDE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente décision fixe les obligations des établissements pharmaceutiques en matière de vigilance.

Article 2 : Tout titulaire ou exploitant d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ou une Autorisation de Commercialisation (AC) en Côte d'Ivoire doit mettre en place un système de vigilance permettant de collecter, enregistrer, stocker, conserver, évaluer et analyser les événements indésirables ou tout autre problème de sécurité associés à leurs produits pharmaceutiques, afin d'en surveiller leurs profils de sécurité.

Article 3 : Toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation spéciale doit adopter un système de gestion des risques incluant le cas échéant, un Plan de Gestion des Risques (PGR) et des mesures de surveillance renforcée adaptées au profil de risque du produit.

Article 4 : Les entreprises titulaires ou exploitantes d'une AMM ou d'une AC sont tenues de déclarer à l'Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique tout effet indésirable, événement indésirable ou problème lié à l'utilisation de leurs produits pharmaceutiques.

Article 5 : La transmission des cas locaux et étrangers est réalisée selon les délais et les formats prévus par les lignes directrices applicables. Lesdits délais commencent à courir dès la prise de connaissance de l'événement indésirable par le titulaire ou l'exploitant, ou par son représentant local.

CHAPITRE II : RAPPORTS PÉRIODIQUES DE SÉCURITÉ, SIGNAUX ET MESURES INTERNATIONALES

Article 6 : Toute entreprise titulaire ou exploitante d'une AMM ou d'une AC est tenue de soumettre à l'AI RP des rapports périodiques actualisés, présentant l'expérience globale de sécurité de ses produits pharmaceutiques, à des périodes définies après la mise sur le marché.

Article 7 : La soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité est obligatoire pour les nouvelles entités chimiques ou biologiques, les biosimilaires et les produits princeps. Pour les médicaments génériques, cette soumission peut être requise à la demande de l'AI RP, lorsqu'une condition spécifique de l'autorisation de mise sur le marché l'exige, ou lorsque les rapports sont nécessaires conformément à la liste des dates de référence, notamment de l'Union européenne (EURD).

Article 8 : Les rapports périodiques actualisés de sécurité doivent être soumis dans les délais et selon le format prescrit par les lignes directrices, en conformité avec les normes et recommandations internationales.

Article 9 : Le titulaire ou l'exploitant d'AMM ou d'AC est tenu de transmettre, sans délai et en dehors des périodes prévues, des rapports de sécurité dans les cas suivants :

- identification d'un nouveau risque ;
- modification des risques existants ;
- changement de l'efficacité du produit ;
- évolution du profil bénéfice/risque.

Article 10 : Tout signal nouveau ou toute alerte de pharmacovigilance, confirmée par le titulaire de l'AMM ou par une autorité étrangère compétente, relative à un produit pharmaceutique commercialisé en Côte d'Ivoire, doit être immédiatement communiqué à l'AI RP.

Article 11 : Le titulaire ou l'exploitant d'une AMM ou d'une AC doit informer dans un délai raisonnable l'AI RP de toute mesure de sécurité prise dans tout autre pays où le produit est commercialisé, incluant notamment :

- les rappels de lots ;
- les retraits, suspensions ou restrictions d'autorisation ;
- les modifications du RCP, de la notice ou des conditions d'utilisation ;
- les résultats pertinents d'études cliniques ou post-autorisation ;
- toute alerte, signal ou action corrective émise par une autorité réglementaire étrangère.

CHAPITRE III : LES PLANS DE GESTION DES RISQUES

Article 12 : Le Plan de Gestion des Risques (PGR) est soumis en cas de besoin et à la demande de l'AI RP durant tout le cycle de vie du médicament.

Article 13 : Les PGR sont soumis dans les cas suivants :

- lors de la demande initiale d'autorisation de mise sur le marché ;
- lors d'une demande de variations majeures de l'AMM notamment en cas de nouvelle forme posologique, nouvelle voie d'administration, nouveau processus de fabrication d'un produit issu de la biotechnologie, changement significatif d'indication, y compris une nouvelle indication pédiatrique ;
- pour tout produit pharmaceutique importé dans le cadre d'une autorisation spéciale lorsque requis par l'AI RP au regard des données cliniques, de sécurité ou du contexte d'utilisation du produit.

Article 14 : Le format des PGR doit respecter les exigences et les normes internationales définies dans les lignes directrices.

Article 15 : Le titulaire ou l'exploitant de l'AMM doit mettre en œuvre les mesures prévues dans le Plan de Gestion des Risques approuvé. Les PGR doivent être mis à jour en cas de nouvelles informations.

Article 16 : Le titulaire ou l'exploitant d'AMM doit réaliser, selon les exigences définies, les études post-autorisation de sécurité ou d'efficacité prévues dans le PGR approuvé et soumettre leurs résultats à l'AI RP dans les délais impartis.

Il est, également, tenu d'évaluer conformément aux bonnes pratiques, l'efficacité des mesures de minimisation des risques et de proposer les adaptations nécessaires pour une gestion optimale des risques liés à ses produits.

Article 17 : Les dispositions mentionnées aux articles 1 à 16 ci-dessus sont applicables durant toute la période de validité de l'AMM des produits pharmaceutiques.

CHAPITRE IV : ETUDE DE SECURITE POST-AMM

Article 18 : L'AI RP peut exiger la réalisation d'études de sécurité post-AMM lorsque des données complémentaires sont nécessaires pour caractériser un risque ou confirmer le profil bénéfice/risque d'un produit. Ces études doivent être conduites conformément au protocole approuvé et leurs résultats soumis à l'AI RP dans les délais fixés.

Article 19 : Des études de sécurité post-AMM peuvent être initiées volontairement par le titulaire ou l'exploitant de l'AMM ou de l'AC. Toute étude volontaire doit être notifiée à l'AI RP, qui peut requérir le protocole et les résultats.

CHAPITRE V : NOMINATION D'UNE PERSONNE DE REFERENCE EN VIGILANCE

Article 20 : Tout titulaire ou exploitant d'AMM ou d'AC est tenu de désigner une Personne de Référence en Vigilance (PRV) résidant en Côte d'Ivoire.

Article 21 : La PRV doit être pharmacien ou médecin, ou toute autre personne qualifiée, justifiant d'une expérience avérée en matière de vigilance. La PRV doit être rattachée au titulaire ou l'exploitant. La PRV assure la mise en œuvre des activités de pharmacovigilance au niveau national. Son rôle et ses responsabilités sont précisés dans les lignes directrices.

Article 22 : Le titulaire ou l'exploitant de l'AMM doit communiquer à l'AIIRP les identités, qualifications et coordonnées de la PRV, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations.

Article 23 : Le titulaire ou l'exploitant d'AMM ou d'AC peut déléguer tout ou partie de ses activités de vigilance à un prestataire, sous contrat, sans transfert de responsabilité. Il informe l'AIIRP de cette délégation et s'assure des compétences du prestataire ainsi que de sa disponibilité pour les inspections.

Article 24 : Les obligations prévues aux articles 20 à 23 ci-dessus s'appliquent également aux entreprises pharmaceutiques impliquées dans l'importation, la distribution ou la fabrication de produits pharmaceutiques sur le territoire national.

CHAPITRE VI : OBLIGATIONS DELEGUEES AUX AGENCES DE REPRESENTATION OU DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE

Article 25 : Toute agence de représentation ou de promotion pharmaceutique doit disposer d'un dispositif interne permettant d'identifier, de documenter et de transmettre à l'AIIRP et au titulaire ou exploitant d'AMM ou AC, toute information de sécurité liée à l'utilisation des produits pharmaceutiques, dont elle aurait connaissance, pour lesquels un mandat la lie audit titulaire ou exploitant d'AMM ou de l'AC.

Article 26 : L'agence met en place des procédures écrites de vigilance et veille à ce que son personnel impliqué dans la promotion ou la représentation des produits soit formé de manière appropriée.

Article 27 : Tout mandat de représentation ou de promotion conclu entre une agence et un titulaire d'autorisation de mise sur le marché doit inclure une clause spécifique sur les responsabilités déléguées de vigilance.

Article 28 : L'agence désigne une PRV qualifiée chargée des obligations de vigilance déléguées et de la liaison avec l'AIIRP. La PRV peut assurer ces obligations pour plusieurs titulaires ou exploitants, à condition que l'agence dispose de ressources suffisantes et de mécanismes de communication adéquats.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 29 : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.

Article 30 : Le directeur de l'inspection et de la surveillance du marché assure l'exécution de la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 26-02-2023



[Signature]
Dr Assane COULIBALY